

경고 요구 및 시정·통보·개선 사항

일련 번호 19생산운영 - 8

제 목 경상정비공사 경비항목 설계 및 정산 부적정

소 관 부 처 [X][X][X][X]처

관 계 부 서

내 용

생산본부 및 공급본부는 천연가스 생산·공급설비의 점검과 유지보수를 위해 [X][X][X][X]사(이하 “[X][X]사”라 한다)와 「천연가스설비 경상정비공사 관로 검사용역(이하 “경상정비공사”라 한다)」 계약을 연도별로 체결하며, [X][X][X][X]처 [O][O][O][O]부는 경상정비공사 발주와 계약 사후관리 업무를 총괄하여 수행하고 있다.

위 부서는 3년 주기로 “천연가스설비 경상정비공사 표준품셈 개정용역(이하 “표준품셈 개정용역”이라 한다)¹⁾”을 시행하여 설비 분류체계에 따른 표준공량을 재산정하고 최적의 경상정비공사 원가계산 기준과 대가 지급방안을 도출하여 경상정비공사 발주를 위한 공사설계서와 계약서에 적용하고 있다.

최근 2018년도에 시행한 “표준품셈 개정용역” 계약상대자(#####)는 기획재정부 「(계약예규) 예정가격작성기준 제380호(2018. 6. 4.)」 제2장에 의거하여 경상정비공사 특성을 고려한 공사원가(설계서) 작성 기준과 대가 지급방법을 도출하여 제시하였고, 이에 따른 경상정비공사 경비항목의 세비목별 원가작성(설계)과 정산 기준(확정계약, 실적정산계약)은 【표 1】과 같다.

1) 경상정비공사 표준품셈 개정용역은 3회 시행 (2009년(감우회), 2014년(감우회), 2018년(#####))

【표 1】경상정비공사 경비항목의 설계 및 정산기준

항 목	원가작성(설계) 기준	정산기준
- 지급수수료 - 여비·교통·통신비	o 계약상대자의 결산실적 금액으로 요율 산정 (‘20년 : ‘18년 결산 실적을 적용)	o 확정계약(실적정산 無)
- 비품비 (기계경비에 포함)	o 실적정산 금액으로 발생 예상금액 계상	o 실적정산계약(경상정비공사와 직접 관련된 품목에 한하여 감가상각비로 정산)
- 임금채권보장보험 (법정경비에 포함)	o 고용노동부 고시율을 적용한 금액으로 계약	o 실적정산계약(납입실적 금액 지급)

※ 상기 경비의 설계 및 정산기준은 2009년부터 현재까지 적용하고 있음(경비항목 중 해당부분 발체)

또한 위 부서는 위 【표 1】의 기준에 따라 2019년도 경상정비공사 설계서를 작성하여 계약을 체결하였고, 2020년도 경상정비공사에 대한 설계내역을 2019. 10. 23. 확정²⁾한 후 2019년 12월경 계약의뢰를 계획하고 있으며 그 현황은 【표 2】와 같다.

【표 2】2019~2020 생산·공급설비 경상정비공사 계약 및 설계현황

(단위: 백만 원)

구 분	생산·공급설비 경상정비 금액				경비의 항목별 대상금액				
	재료비+노무비	경비	일반관리비+이윤	합 계	지급수수료*	여비교통비*	기계 경비	법정 경비	그 외**
‘19년 계약금액	94,492	25,694	8,789	128,975	1,412	796	3,146	5,264	15,074
‘20년 설계금액	96,995	27,080	16,247	140,322	1,491	727	2,751	5,431	16,680

* 지급수수료 및 여비교통통신비는 전전년도 결산실적률(결산실적/(재료비+노무비))을 적용하여 비용 산정

** 복리후생비, 연구개발비, 지급임차료, 외주가공비, 산업안전보건관리비 등

가. 경비 계상 부적정

위 부서는 2020년도 경상정비공사 계약을 위한 공사원가를 작성할 때 ㉮㉮㉮사로부터 지급수수료 등 6개 경비항목³⁾에 대한 2018년도 결산실적을 제출받아 실적률을 계산한 후 그 결과를 2020년도 경비항목별 적용요율로 하여 공사비를 산정, 설계내역을 확정하였다.

2) 관련근거: ○○○○부-1697(‘20년 천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역(안))

3) 복리후생비, 여비교통통신비, 소모·사무용품비, 세금과공과, 도서인쇄비, 지급수수료 등

「(계약예규) 예정가격작성기준」 제19조에 따르면 경비⁴⁾는 공사원가 중 재료비, 노무비를 제외한 원가로 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 일반관리비와 구분되며 경비의 세비목 중, 지급수수료는 공사이행보증수수료, 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료 등 법령으로서 지급이 의무화된 수수료를 말하며, 여비교통통신비는 시공현장에서 직접 소요되는 여비, 차량유지비 및 전신전화사용료를 말한다.

또한, 같은 기준 제12조에 따르면 일반관리비는 공사원가에 속하지 아니하는 모든 영업비용 중 판매비 등을 제외한 다음의 비용, 즉, 임원급료, 사무실직원의 급료, 복리후생비, 여비교통통신비, 지급임차료, 세금과공과, 감가상각비, 보험료 등을 말한다.

따라서 위 부서는 「(계약예규) 예정가격작성기준」에서 정한 경비의 세비목 적용기준에 따라 일반관리비에 해당되는 비용을 경비항목에 중복하여 반영하지 않아야 한다.

그런데 위 부서는 2020년 경상정비공사 원가(설계)를 산정할 때 일반관리비에 해당되어 경비항목에 반영할 수 없는 비용이며, 법령으로 지급이 의무화된 수수료가 아닌 파견용역비, 송금수수료 등을 지급수수료 실적으로, 정비작업 현장에서 직접 소요되는 비용과 관련 없는 전근여비, 축구대회 참여를 위한 여비 등을 여비교통통신비 실적으로 인정하여 2018년 실적요율을 산출하여 2020년도 공사원가 작성을 위한 적용요율로 하여 공사비를 산정, 설계내역을 확정하였고,

또한 일반관리비에 해당되어 경비항목에 반영할 수 없으며, 「(계약예규) 예정가격작성기준」에 반영 근거가 없는 비품⁵⁾비와 임금채권보장보험료⁶⁾를 각각 기계경비와

4) 「예정가격작성기준」에 따른 경비는 전력비, 수도광열비, 운반비, 기계경비, 연구개발비, 복리후생비, 지급수수료, 소모품비, 세금과공과 여비교통통신비 등을 말함

5) 비품의 경우, 내용연수 1년 미만, 「법인세법」 및 「소득세법」 규정에 의한 상당금액 이하인 감가상각대상에서 제외되는 소모성비품은 간접재료비로 계상할 수 있으나, 경상정비공사 비품 정산내역은 내용연수 4년 이상 비품의 감가상각비를 지급함

기타법정경비에 포함시켜 공사비를 산정, 설계내역을 확정함으로써 【표 3】과 같이 약 1,786백만 원의 설계금액이 과다 계상되었다.

【표 3】 '20년 경상정비공사 경비비용 과다계상 현황

(단위: 백만 원)

구 분	설계	변경	과다계상**	비 고(변경금액 산출 관련)
지급수수료*	1,491	516	975	‘일반관리비’에 해당되는 비용 제외 후 재산정한 결산요율 반영 등
여비교통통신비	727	584	143	
기계경비(비품)	2,750	2,359	391	‘18년 결산금액의 ‘비품비’를 설계금액에서 제외
기타법정경비(임금채권보험료)	5,431	5,394	36	‘20년 설계금액에서 ‘임금채권보험료’ 제외
소 계	10,399	8,853	1,545	
일반관리비·이윤	16,246	16,005	241	경비조정에 따른 변경
합 계	26,645	24,858	1,786	

* 지급수수료의 변경금액은 다른 경비비용(계측장비 검교정 수수료 등)으로 반영해야 할 금액 적용

** 과다계상금액은 생산설비 및 공급설비 금액을 합산하여 적용함

나. 기계경비(감가상각 비품) 실적정산 미흡

「경상정비공사 계약서」 제4-1장 “생산설비 계약특수조건” 제18조(공사비 산정 및 지불기준) 3항(경비)에 따르면 기계경비는 정비작업 수행을 위해 보유하고 있는 공구와 기구, 차량운반구, 비품의 감가상각비 등의 사용료를 말하며 이 중 ‘감가상각 비품’은 천연가스 생산·공급설비 정비작업 수행을 위해 필요하며 경상정비공사와 직접 관련된 품목으로 한정하여 실적 정산해야 한다.

☐☐☐☐처 ○○○○부는 경상정비공사 계약 준공 전(매년 12월 경), ‘실적정산 대상 비품목록’을 각 기지본부와 ☐☐☐사에 통보하고 각 기지본부는 ‘통보된 비품목록’을 기준으로 ☐☐☐사가 작성하여 제출한 준공정산 자료를 바탕으로 비품의 감가상각비를 지급하고 있다.

따라서 ☐☐☐☐처 ○○○○부는 ☐☐☐사가 구입한 ‘비품’의 사용처와 용도를

6) 임금채권보장보험료란 경기변동과 산업구조 변화 등으로 사업을 계속하는 것이 불가능하거나 기업의 경영이 불한정하여 임금 등을 지급받지 못하는 것에 대비하기 위하여 가입하는 보험을 말함

확인하여 정비작업 수행 등 경상정비공사와 직접 관련이 있는 품목에 한하여 ‘실적정산 대상 비품목록’을 작성하여 각 기지본부와 ㉮㉮㉮사에 통보해야 한다.

그런데 위 부서는 2018년도 경상정비공사 계약에 대한 준공 정산용으로 각 기지본부와 ㉮㉮㉮사에 통보하기 위한 ‘실적정산 대상 비품목록’을 작성 할 때 세탁기, 건조기 및 온수기 등 생산·공급설비 정비작업과 직접 관련이 없는 품목을 포함하였고, 실적정산 대상 비품의 사용처(사용부서)를 명시하지 않았다.

그 결과 ㉮㉮㉮사는 경상정비와 무관한 지사장실, 지회장실 등에서 사용하거나 생산·공급설비 정비용이 아닌 품목을 포함하여 비용집행 증빙자료를 각 기지본부에 제출하였고, 각 기지본부는 별도의 적정성 검토 없이 ㉮㉮㉮사가 제출한 모든 품목을 정산대상으로 인정하고, ‘감가상각비’의 계약금에 해당하는 금액을 지급하였다.

다. 경비 원가산정 및 항목별 정산기준(확정분 또는 정산분) 개선 필요

㉮㉮㉮처 ○○○○부는 경상정비공사 계약을 위한 공사원가를 작성할 때 지급 수수료 등 6개 경비항목⁷⁾에 대한 요율을 산정하기 위하여 ㉮㉮㉮사로부터 생산, 공급분야의 경비 항목별 전전년도 결산실적을 제출받아 실적률을 계산 한 후 그 결과를 당해 연도 공사원가 작성을 위한 적용요율로 하여 공사비를 산정, 확정 금액으로 계약⁸⁾ 하고 있다.

따라서 위 부서는 ㉮㉮㉮사가 제출한 경비 항목별 결산실적에 대한 확인, 검토를 통해 「(계약예규) 예정가격작성기준」에 맞게, 생산·공급설비 정비업무와 직접 관련된 지출만을 실적으로 인정하고, 해당 연도 경비별 공사원가 적용요율을 산정하여 확정분으로 계약함에 따라 원가산정 시 경비가 과다 계상되지 않도록 주의해야한다.

그런데 위 부서 업무담당자가 기지본부 현장에서 사용된 경비 항목별 사용내역의

7) 복리후생비, 여비교통통신비, 소모·사무용품비, 세금과공과, 도서인쇄비, 지급수수료 등

8) 경비원가 산정: 산출된 전전년도 결산 실적률 × (당해 연도 재료비 + 노무비)

적정성을 확인하는 데에는 한계가 있고, 더욱이 생산본부가 공급분야의 경상정비 업무 특성에 따른 실적 인정여부를 판단하기에는 사실상 불가능한 실정이다.

이와 같은 사유로 위 부서는 경비 항목별 결산실적에 대한 확인, 검토 절차 없이 【표 1】의 지급수수료와 여비교통비와 같이 「(계약예규) 예정가격작성기준」과 다르게 〰〰〰사가 제출한 사용실적을 모두 인정하여 경비집행율을 산정, 당해 연도 경비요율로 활용하여 경비원가를 산정하였다.

한편 확정금액으로 계상, 지급하기로 한 경비항목별 계약금액 결정에 착오가 있을 경우 계약금액 조정을 할 수는 없는 것으로 판단⁹⁾된다.

따라서 경상정비공사 경비항목의 원가 산정, 계약방법 및 계약내용(준공 후 잘못 지급된 비용에 대한 환수 조항 명시 등)의 개선이 필요한 실정이다.

조치할 사항

- ① 「(계약예규) 예정가격작성기준」과 다르게 경상정비공사 원가를 산정하고, 비품비용의 실적정산을 미흡하게 한 부서에 경고 조치하시기 바랍니다. (부서경고)
- ② 〰〰〰〰처장은 2020년 경상정비공사 설계금액 중 과다하게 계상된 경비항목 1,785,950,446원을 감액하여 공사계약을 추진하시기 바랍니다. (시정)
- ③ 〰〰〰〰처장은 2019년 경상정비공사의 경비 정산 시 경상정비공사와 직접 관련이 없는 품목을 제외하고 정산하시기 바랍니다. (통보)
- ④ 〰〰〰〰처장은 경상정비공사 원가산정용 요율은 공급, 생산별로 분장하여 산정하고,

9) 법률자문(2019.11.27. 법무법인 율촌) 결과, 경상정비공사 계약의 내용으로 「(계약예규) 예정가격작성기준」이 포함된다고 보기 어렵고, 우리공사가 예정가격작성기준에 반하여 원가를 산정한 경우에 있어 계약금액을 조정할 수 있다고 볼만한 계약상 내지 법령상 근거가 없으므로, 예정가격작성기준에 따라 지급수수료, 여비통신교통비 등을 재산정하여 계약금액을 조정하기는 어려운 것으로 판단함

‘20년도 계약부터 모든 경비는 정산분으로 정하고, 경비별 정산기준과 과다 정산·지급된 대가가 확인될 경우 준공 후에도 환수할 수 있도록 계약서에 반영하시기 바랍니다. (개선)